



ANALISTA
BARBARA BRASIL
DIREITO CIVIL
AULA 8

ROTEIRO DE AULA

Sumário

PARTE ESPECIAL: TEORIA GERAL DOS CONTRATOS

2- Regras gerais

- 2.1- Contrato preliminar – art. 462, cc
- 2.2- Vícios redibitórios – art.441 e segs. Do cc
- 2.3- Evicção – art. 447 e segs., cc

PARTE ESPECIAL: RESPONSABILIDADE CIVIL

1- Introdução

2 - Espécies de Responsabilidade Civil Extracontratual

- 2.1 - Responsabilidade Subjetiva
- 2.2- Responsabilidade Objetiva

3 - Hipóteses de Responsabilidade Objetiva.

4 - Elementos ou pressupostos da Responsabilidade Civil Extracontratual

2- REGRAS GERAIS

➤ obs. fases contratuais:

- Tratativas (negociações preliminares)
- Proposta
- Contraproposta (pode existir ou não)
- Aceitação
- Contrato preliminar (pode existir ou não)
- Celebração do contrato definitivo

2.1- CONTRATO PRELIMINAR – art. 462, CC

Obs. 2: Necessidade de registro do contrato preliminar

- Veja que o contrato de promessa de compra e venda dispensa seu registro- Art. 463 c/c com os apontamentos abaixo:

-**Súmula 239, STJ:** “O direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis.”

-O registro da promessa de compra e venda torna o negócio oponível para terceiros (erga omnes), não sendo obrigatório para garantir a outorga da escritura definitiva (efeitos entre as partes não necessitam do registro)

- Note que não é requisito de validade para o contrato, sendo requisito de eficácia para produção erga omnes

-Com o registro a promessa de compra e venda passa a ser um direito real: Art. 1225¹

-“Art. 1.417. Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel.”

-“Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.”

¹ Art. 1.225. São direitos reais:

[...]

VII - o direito do promitente comprador do imóvel;

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. SALA EM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.

I. HIPÓTESE EM EXAME

1. Ação de adjudicação compulsória ajuizada em 25/5/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 10/10/2024 e concluso ao gabinete em 5/3/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O propósito recursal consiste em definir (I) se houve, na hipótese, negativa de prestação jurisdicional e (II) se, inviabilizada a adjudicação compulsória e convertida a obrigação em perdas e danos, está configurada a prescrição da pretensão indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial e na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

4. Se, após a celebração de compromisso de compra e venda de bem imóvel, o promitente vendedor não cumprir a obrigação de outorgar a escritura definitiva, o promitente comprador tem o direito de pleitear, em juízo, a adjudicação compulsória (artigo 1.418 do Código Civil).

5. A pretensão referente à obtenção da escritura definitiva do imóvel não se sujeita a prazo prescricional. Precedentes.

6. Se, por qualquer motivo, a obrigação de fazer que perfaz o objeto da ação de adjudicação compulsória não puder ser cumprida de modo específico, mostra-se cabível a sua conversão em perdas e danos.

7. Preenchidos os requisitos para a adjudicação compulsória, a imprescritibilidade da pretensão estende-se à conversão em perdas e danos decorrente da impossibilidade material de cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 2.196.855/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 22/4/2026.)

Bloco 2

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO CUMULADA COM PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. PRESCRIÇÃO.

I. HIPÓTESE EM EXAME

1. Ação declaratória de prescrição cumulada com pedido de adjudicação compulsória ajuizada em 20/05/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/02/2024 e concluso ao gabinete em 03/07/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O propósito recursal consiste em determinar (I) se houve negativa de prestação jurisdicional e (II) se, na hipótese, é viável a adjudicação compulsória, considerando, por um lado, a existência de saldo devedor já prescrito e, por outro, a teoria do adimplemento substancial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há ofensa aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem examina, de forma suficientemente fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

4. Se, após a celebração de compromisso de compra e venda de bem imóvel, o promitente vendedor não cumprir a obrigação de outorgar a escritura definitiva, o promitente comprador tem o direito de pleitear, em juízo, a adjudicação compulsória (artigo 1.418 do Código Civil).

5. Um dos requisitos para a adjudicação compulsória corresponde à quitação integral do valor avençado. Sem ele, a pretensão mostra-se inviável, ainda que tenha ocorrido a prescrição das parcelas que perfazem o saldo devedor. Precedentes.

6. Como decorrência da boa-fé objetiva, a teoria do adimplemento substancial busca assegurar a preservação do contrato nas hipóteses em que a parcela do inadimplemento mostra-se ínfima quando cotejada com o que já foi adimplido. Essa teoria é inaplicável à adjudicação compulsória, diante da exigência de quitação integral do preço e da própria natureza da pretensão.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 2.207.433/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025.)

2.2- VÍCIOS REDIBITÓRIOS – ART.441 E SEGS. DO CC

○ Conceito:

- É a garantia (legal) outorgada ao adquirente de rejeitar a coisa ou requerer abatimento proporcional do preço quando o bem adquirido em contrato comutativo contiver defeitos ocultos que prejudiquem a normal utilização ou reduza o seu valor
- “Art. 441. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.”
- Veja que se trata de uma garantia que surge em virtude de um vício oculto
- Gera a rejeição da coisa ou abatimento proporcional no preço
- O vício não pode vir de algo natural do contrato (como um contrato aleatório que tem um risco esperado) – nos comutativos não há discussão

○ Requisitos:

▪ **1º- VÍCIO OCULTO:**

- Aquele efetivamente desconhecido pelo adquirente e que não poderia ser por ele detectado mediante simples exame.
- Utiliza o bem para depois detectar o defeito

▪ **2º-VÍCIO TEM QUE PREEXISTIR À CONTRATAÇÃO:**

- “Art. 444. A responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, se perecer por vício oculto, já existente ao tempo da tradição.”
- Anterior à contratação
- Se o vício for posterior à contratação afasta a responsabilidade do alienante, sendo essa do adquirente

○ Ações edilícias

1) Redibitória:

- Resolver o contrato e requerer a devolução do preço pago
- Nos casos em que o vício oculto impede ou prejudica a utilização normal do bem
- Se o adquirente busca a rejeição da coisa e a extinção jurídica contratual, utiliza-se essa espécie de ação
- Redibir é resolver/extinguir
- “Art. 441. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.
- Parágrafo único. É aplicável a disposição deste artigo às doações onerosas.”

2) Estimatória/quantis minoris:

- Mantém o contrato com o abatimento proporcional no preço.
- Nos casos do vício oculto que diminui o valor da coisa (não prejudica o uso normal do bem, mas reduz o valor)
- Se o adquirente busca um abatimento proporcional no preço, utiliza-se essa espécie de ação
- “Art. 442. Em vez de rejeitar a coisa, redibindo o contrato (art. 441), pode o adquirente reclamar abatimento no preço.”

▪ PRAZOS DECADENCIAIS

- Veja que se trata de prazo decadencial, visto o exercício de direito potestativo (natureza constitutiva/desconstitutiva da ação)
- “Art. 445. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade”
- 30 dias para bem **móvel**
- 1 ano para bem **imóvel**
- Note que o início da contagem se dá na entrega efetiva da coisa (posse do bem; adquirente utilizando o bem)
- Atento que se o adquirente já estava na posse, o prazo é contado da data da ALIENAÇÃO, reduzido pela metade (ex. locador que adquire o imóvel que já morava, passando a ser proprietário)

OBS.1: Defeito oculto de difícil constatação

- ❖ “Art.445, §1º, CC: § 1º Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de bens móveis; e de um ano, para os imóveis.”
- ❖ Atento que esse prazo diferenciado é aplicado apenas para defeito oculto de difícil constatação
- ❖ Trata-se de conceito jurídico indeterminado, “difícil constatação”, avaliado no caso concreto (em prova, o examinador tende a deixar claro)
- ❖ Veja que há, primeiramente, o prazo para a constatação da existência do defeito (180 dias ou 1 ano) contados da entrega efetiva do bem, após constatada essa existência, incide-se o prazo para reclamar a existência do defeito (30 dias ou 1 ano -para mover as ações redibitórias-)

Obs.2: Garantia Contratual

- ❖ “Art. 446. Não correrão os prazos do artigo antecedente na constância de cláusula de garantia; mas o adquirente deve denunciar o defeito ao alienante nos trinta dias seguintes ao seu descobrimento, sob pena de decadência”

- ❖ Garantia contratual é um prazo que o alienante concede, por ato de manifestação de vontade (convencional), aumentando o prazo decadencial previsto na lei.
- ❖ Computa-se primeiro o prazo da garantia contratual
- ❖ Atento que ao descobrir, há 30 dias para reclamar

Bloco 3

2.3- EVICÇÃO – ART. 447 e segs., CC

○ Conceito

- É a garantia legal ofertada ao adquirente que veio a perder o bem, objeto de contrato oneroso, a um terceiro, titular de um direito preexistente ao seu.
- Ex. B compra imóvel de A; o legítimo dono é C sendo que A não poderia ter vendido o imóvel; C move ação reivindicatória em face de B; B deve indenizar C dos frutos pendentes; B (evicto) move ação de evicção em face de A (evictor)

○ Efeitos:

- “Art. 450. Salvo estipulação em contrário, tem direito o evicto, além da restituição integral do preço ou das quantias que pagou:

I - à indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir;

II - à indenização pelas despesas dos contratos e pelos prejuízos que diretamente resultarem da evicção;

III - às custas judiciais e aos honorários do advogado por ele constituído.

Parágrafo único. O preço, seja a evicção total ou parcial, será o do valor da coisa, na época em que se evenceu, e proporcional ao desfalque sofrido, no caso de evicção parcial”

- Evicto é o adquirente
- EvictoR é o alienante
- Veja que se trata de uma pretensão de natureza reparatória
- Note que o valor devolvido será o valor da coisa no tempo em que ela se perdeu (não de quando foi paga/adquirida)

Art. 1.214. O possuidor de boa-fé tem direito, enquanto ela durar, aos frutos percebidos.

Parágrafo único. Os frutos pendentes ao tempo em que cessar a boa-fé devem ser restituídos, depois de deduzidas as despesas da produção e custeio; devem ser também restituídos os frutos colhidos com antecipação.]

Art. 1.215. Os frutos naturais e industriais reputam-se colhidos e percebidos, logo que são separados; os civis reputam-se percebidos dia por dia.

Art. 1.216. O possuidor de má-fé responde por todos os frutos colhidos e percebidos, bem como pelos que, por culpa sua, deixou de perceber, desde o momento em que se constituiu de má-fé; tem direito às despesas da produção e custeio.

▪ **Obs.: Bem adquirido em hasta pública**

-“Art. 447. Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Subsiste esta garantia ainda que a aquisição se tenha realizado em hasta pública”

-Não há a figura concreta do alienante, visto intermediação do Estado

-Contudo, ainda assim, há a responsabilidade por evicção

○ Responsabilidade decorrente da Evicção

▪ “Art. 448. Podem as partes, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção.”

▪ “Art. 449. Não obstante a cláusula que exclui a garantia contra a evicção, se esta se der, tem direito o evicto a receber o preço que pagou pela coisa evicta, se não soube do risco da evicção, ou, dele informado, não o assumiu.”

▪ A responsabilidade prevista no art. 450 **pode** ser excluída, reduzida ou ampliada pelas partes

▪ Note que a redução ou exclusão somente existirá em contratos paritários

-Em contratos de adesão não será admitida a exclusão, nos termos do art. 424 do CC²

▪ Se a parte não sabia dos riscos de perder o bem, ou se sabia não assumiu, o evicto deverá receber o valor pago (veja que não é o valor da coisa quando ela se evenceu, como seria em uma evicção integral/comum). A exclusão/redução é mitigada.

▪ **Obs.2: STJ x Evicção**

-“**EVICÇÃO. APREENSÃO. AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.**

A Turma entendeu que, na espécie, o adquirente do veículo importado ignorava a litigiosidade do bem - o veículo circulava no país por força de liminar em mandado de segurança, posteriormente cassada - pois os documentos públicos nada registravam, além de pagar o preço de mercado ante a omissão do vendedor em avisá-lo das pendências administrativas junto à Receita Federal, estando, assim, caracterizada sua boa-fé. Quanto ao exercício da **evicção** entendeu que a autoridade aduaneira que decretou o perdimento do bem, haja vista a circulação ilegal de veículo no país, equipara-se à autoridade policial, porquanto exerce o mesmo poder de apreensão. A caracterização da **evicção** se dá pela perda da propriedade e essa perda pode ser em decorrência da apreensão de autoridade administrativa, e não apenas por sentença judicial. Precedentes citados: REsp 259.726-RJ, DJ 27/9/2004, e REsp 129.427-MG, DJ 15/6/1998. **REsp 1.047.882-RJ, Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador convocado do TJ-AP), julgado em 3/11/2009.”**

² Art. 424. Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio.

-“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESNECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE RECONHECE A EVICÇÃO PARA QUE O EVICTO POSSA EXERCER OS DIREITOS DELA RESULTANTES.

Para que o evicto possa exercer os direitos resultantes da evicção, na hipótese em que a perda da coisa adquirida tenha sido determinada por decisão judicial, não é necessário o trânsito em julgado da referida decisão. A evicção consiste na perda parcial ou integral do bem, via de regra, em virtude de decisão judicial que atribua seu uso, posse ou propriedade a outrem em decorrência de motivo jurídico anterior ao contrato de aquisição. Pode ocorrer, ainda, em razão de ato administrativo do qual também decorra a privação da coisa. A perda do bem por vício anterior ao negócio jurídico oneroso é o fator determinante da **evicção**, tanto que há situações em que os efeitos advindos da privação do bem se consumam a despeito da existência de decisão judicial ou de seu trânsito em julgado, desde que haja efetiva ou iminente perda da posse ou da propriedade e não uma mera cogitação da perda ou limitação desse direito. Assim, apesar de o trânsito em julgado da decisão que atribua a outrem a posse ou a propriedade da coisa conferir o respaldo ideal para o exercício do direito oriundo da **evicção**, o aplicador do direito não pode ignorar a realidade comum do trâmite processual nos tribunais que, muitas vezes, faz com que o processo permaneça ativo por longos anos, ocasionando prejuízos consideráveis advindos da constrição imediata dos bens do evicto, que aguarda, impotente, o trânsito em julgado da decisão que já lhe assegurava o direito. Com efeito, os civilistas contemporâneos ao CC/1916 somente admitiam a **evicção** mediante sentença transitada em julgado, com base no art. 1.117, I, do referido código, segundo o qual o adquirente não poderia demandar pela **evicção** se fosse privado da coisa não pelos meios judiciais, mas por caso fortuito, força maior, roubo ou furto. Ocorre que o Código Civil vigente, além de não ter reproduzido esse dispositivo, não contém nenhum outro que preconize expressamente a referida exigência. Dessa forma, ampliando a rigorosa interpretação anterior, jurisprudência e doutrina passaram a admitir que a decisão judicial e sua definitividade nem sempre são indispensáveis para a consumação dos riscos oriundos da **evicção**. **REsp 1.332.112-GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 21/3/2013.”**

-Pretensão de reparação baseada na garantia da evicção. Prazo prescricional. Definição.

A questão controvertida girou em torno da definição do prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento pela evicção. Uma vez que o ordenamento jurídico não prevê expressamente o prazo prescricional da pretensão indenizatória em decorrência da evicção, a questão é saber sobre a possível incidência do prazo especial – três anos – insculpido no art. 206, § 3º, IV ou V, do CC/02, ou do prazo geral – dez anos – previsto no art. 205 do mesmo diploma legal. A Segunda Seção, recentemente, se manifestou sobre o tema no julgamento do REsp 1.360.969/RS (julgado em 10/8/2016, DJe de 19/9/2016), realizado pela sistemática dos recursos repetitivos, ficando assentado nos fundamentos do acórdão que “não há mais suporte jurídico legal que autorize a aplicação do prazo geral, como se fazia no regime anterior, simplesmente porque a demanda versa sobre direito pessoal”. E mais, que “no atual sistema, primeiro deve-se averiguar se a pretensão está especificada no rol do art. 206 ou, ainda, nas demais leis especiais, para só então, em caráter subsidiário, ter incidência o prazo do art. 205”.

Na esteira desse entendimento, convém salientar que a garantia por evicção representa um sistema especial de responsabilidade negocial, que impõe ao alienante, dentre outras consequências, a obrigação de reparar as perdas e os danos eventualmente suportados pelo adquirente evicto. Daí se infere que, independentemente do seu *nomen juris*, a natureza da pretensão deduzida é tipicamente de reparação civil decorrente de inadimplemento contratual, a qual, seguindo a linha do precedente supramencionado, submete-se ao prazo prescricional de três anos, previsto no art. 206, § 3º, V, do CC/02. [Esp 1.577.229-MG](#), Rel. Min. Nancy Andrighi, **por unanimidade, julgado em 8/11/2016, DJe 14/11/2016**

- A responsabilidade por evicção surge quando a perda do bem advém de uma decisão judicial
- A perda do bem por decisão administrativa também gera a responsabilidade por evicção
- A perda do bem por decisão, seja definitiva ou transitória, gera a responsabilidade por evicção
- Veja que, portanto, o que interessa é a perda do bem
- Prazo prescricional para o exercício da pretensão decorrente de evicção: 3 anos

Art. 125 CPC. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

§ 1º O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

§ 2º Admite-se **uma única denunciação sucessiva**, promovida pelo denunciado, contra seu **antecessor imediato** na cadeia dominial **ou quem seja responsável por indenizá-lo**, não podendo o denunciado sucessivo promover **nova** denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma.

Bloco 4

PARTE ESPECIAL: RESPONSABILIDADE CIVIL

1- Introdução

- Conceito: dever de reparar dano causado
- Princípio da proibição de causar dano a outrem (“neminem laedere”)
- Para aquele que viola esse princípio, surge um dever: a responsabilidade civil
- Portanto, a responsabilidade civil é o dever de reparar o dano causado pela violação do princípio do “neminem laedere” (conceito)
- O “neminem laedere” é uma norma jurídica, visto ser um princípio geral do direito
- Em regra, o dano surge da prática de ato ilícito

- A violação de uma norma jurídica (lei ou contrato) é um ato ilícito
- O ato ilícito gera o dever da responsabilidade civil
- ato ilícito + dano = responsabilidade civil (conduta + nexo causal + dano)
- Pode haver descumprimento de norma jurídica contratual ou extracontratual
 - Ato ilícito contratual:
 - Há prévia relação jurídica com a outra parte
 - Contrato + dano
 - Art. 389 e seguintes do CC
 - Eminentemente subjetiva (exige comprovação da culpa)
 - Ato ilícito extracontratual
 - Não há relação jurídica prévia
 - Art. 927 e seguintes do CC c/c 186 a 188 do CC

2 - Espécies de Responsabilidade Civil Extracontratual

- A conduta, nexo causal e o dano são os elementos que compõem toda espécie de responsabilidade civil
- obs. em prova, identificar se está diante de responsabilidade civil objetiva. A responsabilidade subjetiva será subsidiária, visto que as causas de responsabilidade objetiva estão no CC. Isto torna a resolução de questão mais precisa
- As responsabilidades subjetivas e objetivas se diferenciam pela presença da culpa em sentido amplo.
- A culpa se divide em:
 - Culpa em sentido estrito
 - Negligência
 - Imprudência
 - Imperícia
 - Dolo
 - Há intenção na prática do ato

2.1 - Responsabilidade Subjetiva

- “Art. 186, CC: Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”
- Há a necessidade da comprovação da culpa
- Conduta (culposa em sentido amplo) + nexo causal + dano
- A culpa em sentido amplo é o elemento subjetivo
- Portanto, o ato ilícito é subjetivo

2.2- Responsabilidade Objetiva

- “Art. 927, parágrafo único, CC: Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”
- Nessa espécie não é necessária a caracterização da culpa (é prescindível a presença da culpa)
- Basta a conduta + nexo causal + dano
- Imposição legal ou diante da atividade de risco

3 - Hipóteses de Responsabilidade Objetiva.

1 - Quando a lei assim determinar (Art.187, CC, Art.932 ao 934, CC [indireta] e arts. 936 ao 938, CC [fato da coisa ou fato do animal]);

○ ABUSO DE DIREITO:

- Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. [ilícito objetivo]
- Art. 939. O credor que demandar o devedor antes de vencida a dívida, fora dos casos em que a lei o permita, ficará obrigado a esperar o tempo que faltava para o vencimento, a descontar os juros correspondentes, embora estipulados, e a pagar as custas em dobro. [casos permitidos previstos no art. 333]
- Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressaltar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.
- ex. cobrança de dívida não vencida; cobrança acima do valor estipulado;
- veja que são excessos no exercício de um direito

2 - Fundada no Risco (Art. 927, parágrafo único, CC): atividade com probabilidade de causar dano para a coletividade (ex. transporte aéreo; extração de minério;

○ RESPONSABILIDADE OBJETIVA: HIPÓTESES LEGAIS

- Fato da coisa e responsabilidade pelo fato do animal
- Art. 936. O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior. (Observe que basta ser o detentor – ex. alguém passeando com o animal)
- Art. 937. O dono de edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier de falta de reparos, cuja necessidade fosse manifesta.
- Art. 938. Aquele que habitar prédio, ou parte dele, responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido.

Obs.: Valor da Indenização

- Na vigência do CC/16 o valor da indenização era mensurado de acordo com o grau de culpa do agente (não existia a responsabilidade objetiva)
- No CC/02 o valor da indenização é mensurado com base na extensão do dano (visto surgimento da responsabilidade objetiva)
 - “Art. 944, CC: A indenização mede-se pela extensão do dano.
Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.”
 - Atento que o grau de culpa pode influenciar na redução, equitativa, da indenização, nos casos de grande desproporção entre a culpa e o dano (grau de culpa baixo e dano alto)
 - ex. mãe que atropela filho, sem querer, ao sair da garagem, matando o filho. Culpa baixo e dano alto

4 - Elementos ou pressupostos da Responsabilidade Civil Extracontratual

- “Art. 927, CC: Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”
- Ato ilícito, nexo causal e dano

1 – 1º Elemento- Ato ilícito (conduta humana antijurídica)

- Antijuridicidade (objetivo) e imputabilidade (subjetivo)
- Antijuridicidade: Conduta humana que viola a lei
- Conduta lícita, em regra, não gera responsabilidade civil
- Excludentes de Ilícitude

- “Art. 188, CC: Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

II - a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de remover perigo iminente.

Parágrafo único. No caso do inciso II, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo.”

- Legítima defesa (I)
- Exercício regular do direito (I)
- Estado de necessidade (II)
- Constatadas quaisquer dessas excludentes, a conduta é lícita e não incide responsabilidade pela conduta
- **Exceção:**

– “Art. 929, CC: Se a pessoa lesada, ou o dono da coisa, no caso do inciso II do art. 188, não forem culpados do perigo, assistir-lhes-á direito à indenização do prejuízo que sofreram.”

-“Art. 930. No caso do inciso II do art. 188, se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, contra este terá o autor do dano ação regressiva para haver a importância que tiver ressarcido ao lesado.”

-Estado de necessidade gerando responsabilidade civil: pessoa lesada ou dono da coisa não forem culpados pelo perigo (patrimônio de terceiro que não contribuiu para o perigo)

-Atento para o regresso no caso de culpa do perigo por terceiro (verdadeiro causador do dano;)

- O excesso no exercício do estado de necessidade, pode gerar indenização para a parte lesada – **conduta LÍCITA gerando responsabilidade civil**

○ Imputabilidade: capacidade civil plena

▪ Responsabilidade Civil **Indireta**

▪ Art. 932, CC: São também responsáveis pela reparação civil:

I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia;

II - o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem nas mesmas condições;

▪ Responsabilidade Civil **direta do Incapaz**

-“Art. 928. O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes.

Parágrafo único. A indenização prevista neste artigo, que deverá ser equitativa, não terá lugar se privar do necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem.”

-Veja que aqui, também, independe do tipo de incapacidade

-Requisitos (o incapaz só responde quando):

- ❖ AS pessoas responsáveis não tiverem obrigação de arcar com a responsabilidade (Ex. medida socioeducativa do ECA)
- ❖ As pessoas responsáveis não dispuserem de meios suficientes
- ❖ Atento, ainda, que em caso de a indenização recair no incapaz, deverá prezar pela manutenção de um patrimônio mínimo e humanitário desse incapaz (Indenização mitigada)
- ❖ Indenização subsidiária: somente se os responsáveis não puderem ou não forem obrigados a responder
- ❖ Portanto, a indenização será **subsidiária** e **mitigada**

-“Art. 942, CC: Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação.

Parágrafo único. São solidariamente responsáveis com os autores os coautores e as pessoas designadas no art. 932.”

-Note que há responsabilidade solidária entre os responsáveis, mas não entre o incapaz e os responsáveis

-Enunciado 40 do CFJ: “o incapaz responde pelos prejuízos que causar de maneira subsidiária ou excepcionalmente como devedor principal, na hipótese do ressarcimento devido pelos adolescentes que praticarem atos infracionais nos termos do art. 116 do Estatuto da Criança e do Adolescente, no âmbito das medidas sócio-educativas ali previstas.”

-Enunciado 450 CJF, V Jornada: “considerando que a responsabilidade dos pais pelos atos danosos praticados pelos filhos menores é objetiva, e não por culpa presumida, ambos os genitores, no exercício do poder familiar, são, em regra, solidariamente responsáveis por tais atos, ainda que estejam separados, ressalvado o direito de regresso em caso de culpa exclusiva de um dos genitores.”

○ Regras da Responsabilidade civil indireta:

- “Art. 932, CC: São também responsáveis pela reparação civil:

I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia;

II - o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem nas mesmas condições;

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

IV - os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos;

V - os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, até a concorrente quantia.”

- “Art. 933, CC: As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.”

- “Art. 934, CC: Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz.”

- Surge quando um inimputável causa o dano, mas quem responde é o seu responsável (responsabilidade civil indireta)

- Quem deu causa direta pelo dano foi o inimputável, sendo a responsabilidade indiretamente imputada aos responsáveis pelo inimputável

- Trata-se de rol taxativo (o rol do art. 932)

- A responsabilidade indireta **é objetiva** impura (independe de culpa)

-É impura, visto que deve existir culpa por parte do inimputável

-Deve-se comprovar a culpa desse inimputável

-Portanto, é objetiva dos responsáveis, mas subjetiva para o inimputável

-A responsabilidade civil indireta é objetiva

▪ O responsável indireto tem pretensão de regresso em face do inimputável (causador direto), salvo se o causador do dano for:

- Descendente (ex. pais arcando com danos por filhos menores)
- Absolutamente incapaz
- Relativamente incapaz
- Esses casos são exceções ao direito de regresso (excluindo o inciso I do art. 932 do CC)

OBS.1:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL EX DELICTO E FLUÊNCIA DA PRESCRIÇÃO (CC, ART. 200). APURAÇÃO CRIMINAL DO FATO. SUSPENSÃO DO CURSO DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Os arestos contrastados vinculam a hipótese de suspensão do prazo prescricional, prevista no art. 200 do Código Civil, à necessidade de comprovação de atos cuja certeza somente pode ser obtida no juízo criminal, com a sentença penal condenatória, como é a hipótese do crime de pedofilia. Incidência da Súmula 168/STJ.

2. Sabe-se, por experiência de senso comum, que, no específico caso de sacerdote, este tem vínculo vitalício e permanente com a Igreja Católica. Não se desliga do considerável prestígio social e da autoridade próprias da instituição religiosa, ostentando permanentemente a liturgia e a autoridade moral e inspirando a confiança decorrentes e inerentes ao ofício sacerdotal. Não importa onde ou quando esteja o padre, ele é sempre o pastor, o sacerdote em quem se pode confiar e a quem se pode recorrer.

3. Não se pode, assim, ter a situação de desvio de comportamento moral de um padre, configurando atuação criminosa, comparada à conduta delitiva de profissionais comuns, como um simples motorista de transportadora ou mesmo de um médico empregado de hospital.

Nessas situações, o vínculo de preposição realmente é singelo, tênue; não é permanente, perpétuo, mas momentâneo e circunstancial.

4. O vínculo permanente e vitalício entre a Igreja Católica e seu sacerdote é apto a ensejar a responsabilidade objetiva da instituição religiosa por desvio moral de conduta de seu representante, desde que comprovada a responsabilidade subjetiva do padre por fato criminoso vinculado ao prestígio social angariado em razão do desempenho da função. Trata-se de espécie de risco relacionado à nobreza da atividade eclesiástica.

5. A ausência de similitude fática e a necessidade de reexame de fatos e provas impedem o conhecimento dos embargos de divergência.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EREsp n. 1.393.699/PR, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 27/9/2023, DJe de 4/10/2023.)